

1500105-30.2022.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (STF, HC 212635 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500105-30.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500105-30.2022.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2057165/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 23307189 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 566/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2057165 - 04º D.P. LIMEIRA, 566/22/923 - 04º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX JUNIOR NICOLAU ALVES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

ALEX JUNIOR NICOLAU ALVES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

Conforme consta do incluso inquérito policial, no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 21h15min, na Rua Maestro Biágio Pinceli, defronte ao nº 100, Conjunto Residencial Dr. Olindo de Luca, nesta cidade e comarca, o acusado conduziu, em proveito próprio, o veículo Fiat/Uno SX, placas CC02305, coisa que sabia ser produto de crime (auto de exibição, apreensão e entrega).

Segundo restou apurado, no dia 13 de fevereiro de 2022, o veículo acima descrito, pertencente a Josiane de Lira Ramos, foi furtado nesta cidade de Limeira (boletim de ocorrência 411/2022).

Em data incerta, posterior ao furto, o denunciado recebeu o referido veículo de uma pessoa desconhecida, ciente da sua origem espúria e, no dia 28 de fevereiro de 2022, o conduziu pela Rua Maestro Biágio Pinceli, ocasião em que a passagem do veículo por aquele logradouro foi captada pelos radares de fiscalização em virtude da comunicação do furto, sendo acionada a Guarda Municipal.

Lá chegando, os guardas municipais realizaram buscas nas imediações e avistaram o denunciado conduzindo o automóvel, sendo o acusado preso em flagrante.

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2022 (fls. 92/93).

O réu foi citado (fls. 113), tendo apresentado resposta à acusação (fls. 131/134).

Foi mantido o despacho de recebimento da denúncia (fls. 140/141).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e testemunha, bem como interrogado o réu ao final (mídia).

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 165/168) e da Defensoria Pública (fls. 175/194).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar de ilegalidade da atuação da Guarda Civil Municipal está entrosada com o mérito da ação penal.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 14), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em solo policial, o acusado disse que pegou o carro emprestado de outra pessoa e não sabia que se tratava de produto de furto (fls. 07).

Em Juízo, o réu disse que tem 31 anos. Trabalha com jardinagem. Não roubou o automóvel. Conhece o dono do carro. Ambos costumam fazer uso de drogas. O condutor sempre deixava ele dar voltas naquele veículo. Deixou as drogas pagas. Foi abordado quando conduzia o automóvel, não nega isso. Tentou devolver o veículo ao usuário de drogas. Não tirou nada de dentro daquele automóvel. Não tentou fugir dos guardas, obedeceu a ordem de parada. Não tinha intuito de roubar aquele carro (mídia).

A versão do acusado não convence.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos seus interesses.

A vítima Josiane de Lira Ramos disse que seu esposo e ela são proprietários do automóvel. Confirmou o furto do veículo. Seu esposo era dependente químico, teve uma recaída, saiu com o carro e estava usando drogas. O automóvel foi deixado parado numa biqueira. Quando ele voltou, o veículo não estava mais estacionado. Seu marido não deixou o bem móvel penhorado na biqueira. Não conhece o acusado. Deu queixa porque comprou o automóvel de um tio dela. Não havia realizada a transferência, o carro estava no nome do seu tio e não queria que seu parente

tivesse problemas. Seu marido confirmou que furtaram o automóvel e negou o empréstimo a qualquer pessoa. O carro foi tirado sem qualquer consentimento do seu esposo (mídia).

Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima e de testemunhas, que nenhum interesse têm no deslinde da demanda, é de suma importância, pois narrando o proceder de estranhos, o único interesse delas é apontar os verdadeiros culpados e recuperar eventuais bens perdidos e não acusar inocentes.

"(...) Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância" (...) RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação 0000614-32.2017.8.26.0544; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

"Apelação - Furto qualificado - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas (...)Recurso desprovido". (TJSP; Apelação 1500443-59.2016.8.26.0536; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bertioga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).

O guarda civil municipal João Marcos de Souza Barbosa disse que estavam se deslocando até a central da Guarda Municipal de Limeira quando foi noticiada a entrada de veículo furtado pelo sistema muralha digital. Estavam perto do automóvel indicado e o viram na via pública. Fizeram abordagem e na condução do bem móvel estava o acusado. Após pesquisas viram que o automóvel realmente era produto de crime. Indagado, ele deu várias versões, mas não explicou a origem da coisa. Ele não tinha qualquer documento do automóvel. O veículo não estava com chave original. O réu disse que estava em poder daquele carro para comprar entorpecentes, mas não tinha nada de ilícito em seu poder. Depois ele falou que comprou o automóvel por duzentos reais, foram várias versões que ele deu aos guardas. O automóvel estava com fiação aparente (mídia).

Quanto à ação dos guardas municipais, tem-se que perfeitamente válida. É cediço que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que a Guarda Municipal será destinada apenas à proteção de bens, instalações e serviços dos municípios, não tendo ela, portanto, a função de garantir a segurança, bem como investigar a prática de crimes. No entanto, referida limitação não significa que a Guarda Municipal não possa prender em flagrante quem estiver cometendo um delito.

"(...) 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP -

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10). (...)" (TJSP; Apelação 0003302-14.2014.8.26.0627; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro: 06/11/2017).

No caso em tela, as circunstâncias revelam claramente a consciência do ilícito e o interesse no locupletamento indevido por parte do acusado. As evidências do caso concreto apontam o conhecimento do réu sobre a origem espúria do veículo automotor.

Guardas municipais, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu na condução do automóvel, procedendo a abordagem, tendo em vista que indicado pelo sistema muralha digital a passagem de automóvel produto de delito. Indagado, o réu deu várias versões aos agentes públicos e não apresentou qualquer documentação do automóvel. Em pesquisas, constatou-se o veículo era produto de furto.

No mais, a vítima Josiane foi incisiva em afirmar que o automóvel foi furtado e negou qualquer penhora do bem pelo seu marido na biqueira. De outro lado, o esposo da vítima Josiane, que teria supostamente entregue o veículo ao réu Alex, nem foi arrolada pela Defensoria Pública.

Temos comprovado, então, diante do conjunto probatório acima descrito, que o acusado foi localizado na posse do automóvel descrito na denúncia, sem autorização da vítima e, ademais, que o referido bem móvel era produto de furto.

O próprio réu confirmou que o automóvel estava em seu poder, mas era de propriedade do marido da vítima, seu colega. Ocorre contudo, que a ofendida negou que o conhecesse ou que seu marido tivesse emprestado o carro para ele. A prova oral confirmou que o imputado estava em poder do veículo sabendo de sua ilicitude.

A Defesa não indicou e comprovou motivos para uma falsa incriminação. Não demonstrou equívoco no flagrante e vício no resultado da persecução. Não apresentou explicação plausível para a conduta do denunciado e para a posse do bem mencionado na inicial, a despeito de suas condições evidentemente espúrias, de sorte a refutar as evidências da ciência do crime antecedente.

É sabido que as evidências, quando harmônicas, são suficientes à comprovação do delito de receptação, sobretudo diante da especificidade do tipo penal e da dificuldade na apreensão do pensamento dos autores de crimes deste jaez.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO DE MOTOCICLETA - Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa - Descabimento - Materialidade e autoria incontestes - Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos - Ausência de demonstração do alegado pelo réu - Palavras dos policiais às quais se confere relevo probatório - Condenação incensurável (...). Recurso desprovido". (TJSP; Apelação 0008800-22.2015.8.26.0477; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

07/11/2017; Data de Registro: 13/11/2017).

" (...) RECEPÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADES E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. (3) TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. (3) INDÍCIOS QUE EVIDENCIAM O DOLO PERTINENTE À ESPÉCIE CRIMINOSA. (4) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO REAFIRMAM O DOLO DO RÉU. CONDENAÇÃO. (5) DOSIMETRIA FIXADA DE FORMA ESCORREITA, SEM QUALQUER REPARO. (6) REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. (8) RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. (...) 2. A materialidade e a autoria foram comprovadas com relação ao crime de receptação dolosa. As circunstâncias do caso concreto comprovaram o dolo adequado à espécie. (...) 4. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842). 5. Receptação dolosa. Ciência da origem criminosa da "res". A circunstância do caso concreto, assaz comprometedora, leva à necessidade de demonstração da causa legitimadora da posse do réu, ônus do qual ele não se desincumbiu. Precedentes do TJSP (Ap. 0004535-08.2009.8.26.0470 - 4ª C - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 28.03.17 - DO 30.03.2017; Ap. 0054334-09.2015.8.26.0050 - 9ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 16.03.2017 - DO 22.03.2017; Ap. 0039045-65.2011.8.26.0506 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 17.02.2017 - DO 20.02.2017; Ap. 005535-26.2010.8.26.0050 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro - j. 14.02.2017 - DO 16.02.2017 e Ap. 0000341-70.2014.8.26.0443 - 15ª - Rel. Des. Camargo Aranha Filho - j. 15.12.2016 - DO 16.12.16). 6. Dosimetria fixada de modo escorreito, que não exige qualquer reparo. 7. Recurso defensivo que não comporta provimento" (TJSP; Apelação 0029065-46.2013.8.26.0564; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/01/2018; Data de Registro: 30/01/2018).

É justamente o que ocorre na situação em tela.

Todos os fatos acima descritos não constituem mera coincidência, mas convergem na demonstração da consciência da origem ilícita do bem pelo réu, não havendo sequer em se falar em desclassificação para a modalidade culposa.

A propósito, tratando-se de receptação, é dever daquele sob cuja responsabilidade foi encontrado o bem oriundo de crime recente apresentar justificativa plausível e verossímil para tanto, com suporte probatório mínimo, o que, no caso vertente não se constatou.

Pelo que se verificou do processado, todos os depoimentos e elementos colhidos evidenciam o dolo na posse do bem envolvendo o acusado. Não se cuidou de negligência deste réu, mas de ciência inequívoca da ilicitude, não se cogitando de eventual desclassificação para receptação culposa e, por conseguinte, de isenção de pena ou perdão.

O desconhecimento sequer teria o condão de desclassificar a conduta para modalidade diversa da constante da denúncia, em conformidade com o entendimento jurisprudencial que cito abaixo:

"É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, "caput", do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o

ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato." (TJSP; Apelação 0006148-10.2011.8.26.0562; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2012; Data de Registro: 01/09/2012).

"Convém enfatizar, ainda, que, como automóvel estava na posse do apelante, cumpria-lhe trazer aos autos justificativa inequívoca e verossímil para esse fato jurídico, já que invertido o ônus da prova, não tendo ele, no entanto, se desincumbido disso. Em decorrência, fez transmutar em certeza a presunção de sua responsabilidade." (TJSP; Apelação 0005986-38.2007.8.26.0050; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2012; Data de Registro: 12/03/2012).

Todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial, de modo que o magistrado pode utiliza-los na formação de seu convencimento.

A situação trazida pela Defensoria Pública quanto à atuação da Guarda Civil Municipal não se assemelha àquela colocada em discussão por ocasião da decisão de uma das Turmas do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.977.119 (cf. STJ, REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Decidiu-se naquele julgamento a respeito da limitação da atuação da Guarda Municipal em diligências investigativas, inerentes à atuação da polícia judiciária. No caso em tela, no entanto, na garantia da ordem pública, não se poderia exigir que os guardas civis municipais simplesmente acionassem a Polícia Civil ou Militar para que, apenas então, fosse efetuada a abordagem do acusado na condução de veículo automotor, e apenas depois se verificasse que o automóvel era produto de delito.

No caso, não há evidência de atuação ilegal da ação da Guarda Civil Municipal, com a observação de que os agentes públicos somente atuaram para a manutenção da ordem pública violada pela prática do crime de receptação.

A respeito da atuação da Guarda Civil Municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.281.774/SP, reafirmou a tese de que não há qualquer proibição à atuação dos guardas civis municipais, em conformidade com o voto do Ministro Alexandre de Moraes:

"Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito. Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. (...).Entendo que essa interpretação do art. 144 é de cunho constitucional e tem relevância gigantesca, porque são inúmeras guardas civis em todos os municípios. Consequentemente, pelo cabimento do recurso os municípios." (STF, RE 1281774 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021).

Na mesma direção:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (STF, HC 212635 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022).

Aliás, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral do tema, no RE nº 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, em que se discute o alcance do art. 144, § 8º, da CF, envolvendo a atuação de guardas municipais (cf. STF, RE 608588 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013).

Por todo o exposto, diante das provas convincentes obtidas ao longo de toda a persecução e que não foram rechaçadas por qualquer subsídio concreto, é de rigor a condenação do acusado.

Demonstrada a procedência da imputação, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira fase da dosimetria, considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (cf. Autos nº 3000958-91.2013.8.26.0320 – fls. 35 e 42), que exaspera a pena em 1/6, totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE – Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena acima fixada.

Estabeleço o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena. Embora a pena final fixada seja inferior a quatro anos, o acusado é reincidente em crimes patrimoniais, o que, nos termos do art. 33 do CP, impediria a aplicação do regime inicial mais brando buscado pela Defensoria Pública.

Ante a reincidência em delitos patrimoniais, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por multa ou restritiva de direitos (artigo 44, II, do Código Penal), bem como não faz jus à benesse do artigo 77, I, do Código Penal, por não ser a medida recomendável.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar ALEX JUNIOR NICOLAU ALVES, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Como respondeu solto, poderá recorrer desta em liberdade.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora conferida.

Após o trânsito em julgado, o nome do acusado deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.

Limeira, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA